



1. Reglamento Interno del Comité Disciplinario

Objetivo (Art. 21.1.1): Recibir denuncias por escrito, instruir expedientes y mediar en conflictos entre agremiados, o entre agremiados y clientes, por violaciones al Código de Ética y Deontología Profesional de PROMUF o por competencia desleal. Emitirá recomendaciones de sanción escalonada conforme a la escala establecida en dicho Código.

Art. 1.1 – Flujo de Denuncias

Mecanismo: Se habilitará un Formulario de Google anónimo o identificado (con opción de adjuntar pruebas de audio/video/texto) accesible desde el Canal de Telegram o Whatsapp de PROMUF.

Tiempos: El Comité tiene 48 horas para acusar recibo y 15 días hábiles para emitir un veredicto preliminar.

Art. 1.2 – Gestión de Expedientes (Trazabilidad)

Se usará un tablero digital con columnas: Recibido → En Investigación → Mediación → Resolución → Cerrado.

Robustez: Solo los 3 miembros del Comité y la Directiva de PROMUF tienen acceso al tablero digital para garantizar la confidencialidad.

Art. 1.3 Ampliado: Escala de Sanciones y Casos de Aplicación

El Comité Disciplinario recomendará las sanciones de forma escalonada. Para determinar la sanción, se evaluará la gravedad de la falta, el daño causado (al músico, al gremio o a la imagen de PROMUF) y los antecedentes del agremiado.

● NIVEL 1: AMONESTACIÓN (Llamado de Atención Formal)

Naturaleza: Es una advertencia formal, escrita y documentada. Busca corregir conductas negligentes, imprudentes o de primeriza que no causan un daño irreversible, pero que rompen la disciplina gremial.

Duración: Permanece en el expediente del músico por 6 meses. Si no reincide, se archiva.

Casos de Aplicación Específicos:

- **Impuntualidad Injustificada:** Llegar tarde a un ensayo o evento de autogestión de PROMUF sin aviso previo, retrasando la logística.

- **Incumplimiento de Estética/Repertorio:** Presentarse a un evento con un vestuario no acordado o negarse a tocar piezas del repertorio pactado con el contratante (sin llegar a abandonar el escenario).
- **Falta de Comunicación Gremial:** No actualizar sus datos en el censo digital o no responder a citaciones del Comité en los plazos establecidos (48 horas).
- **Trato Inapropiado Leve:** Comentarios irrespetuosos, pero no discriminatorios ni públicos, hacia otros músicos, técnicos o contratantes durante un evento.
- **Uso Indevido de Recursos:** Hacer uso de equipos de sonido institucionales de PROMUF sin la debida autorización o cuidado menor.

Ejecución Tecnológica:

- Se genera automáticamente un PDF de "Amonestación Formal" vía Google Docs (usando una plantilla).
- Se envía al correo y WhatsApp/Telegram privado del músico.
- Se marca en su ficha del tablero digital (ART. 1.2) con una etiqueta amarilla "Nivel 1".

NIVEL 2: SUSPENSIÓN TEMPORAL (Pérdida de Derechos)

Naturaleza: El músico pierde su derecho a voz y voto, no puede ser asignado a eventos de autogestión y queda inhabilitado para acceder al Fondo de Salud y Emergencias por un período determinado (de 1 a 6 meses).

Casos de Aplicación Específicos:

- **Competencia Desleal (Romper el Tabulador):** Cobrar por debajo del Tabulador Oficial de PROMUF (Art. 21.3) a un contratante, o aceptar "pagos en especies" ocultos para abaratar costos, perjudicando la economía del gremio.
- **El "No-Show" (Abandono Injustificado):** No presentarse a un evento confirmado, dejando a la agrupación incompleta y quemando la imagen de PROMUF frente al cliente.
- **Reincidencia:** Acumular tres (3) Amonestaciones (Nivel 1) en un período de 12 meses.
- **Violación de la Autogestión (Art. 6-A):** Un músico que, siendo parte de un evento propio de PROMUF, intenta renegociar individualmente y de forma oculta con el productor o contratante las condiciones económicas ya pactadas colectivamente para un evento de autogestión.
- **Mora Gremial:** Dejar de pagar la cuota de membresía por tres (3) meses consecutivos sin notificar al Comité de Contraloría (se suspende preventivamente hasta regularizar).

Ejecución Tecnológica:

- El Bot de Telegram de PROMUF cambia automáticamente el estado del músico a "Suspendido".

- Si el gremio usa un grupo de WhatsApp/Telegram para "Ofertas de Trabajo Internas", el bot expulsa temporalmente al sancionado o le silencia los mensajes.
- Se emite una resolución pública en el "Muro de la Transparencia" (ej. "Se suspende por 30 días al músico X por violación al Art. X del Tabulador").

● NIVEL 3: EXPULSIÓN DEFINITIVA (Separación del Gremio)

Naturaleza: La pérdida total de la condición de agremiado. El músico es desincorporado del Libro de Membresía (Art. 7) y pierde todos los derechos.

Nota legal: Para ser ejecutada, la expulsión debe ser ratificada por la Junta Directiva o la Asamblea General para cumplir con el debido proceso de las Asociaciones Civiles en Venezuela.

Casos de Aplicación Específicos (Faltas Gravísimas):

- **Sabotaje al Gremio / Desprestigio Público:** Hacer campaña activa contra PROMUF, instar a las alcaldías o productores a "no contratar a la asociación" o promocionar públicamente la contratación de músicos no agremiados a precios de explotación para destruir el Tabulador.
- **Fraude al Fondo de Salud:** Falsificar facturas médicas, diagnósticos o recetas para extraer recursos del Fondo de Salud y Emergencias (Art. 6.d).
- **Delitos o Vicios en el Escenario:** Presentarse a tocar bajo los efectos de alcohol o drogas ilícitas, o cometer un delito (robo, agresión física, acoso) contra otro músico, técnico, contratante o asistentes durante un evento.
- **Apropiación Ilícita:** Robar o malversar dinero de la taquilla, de los viáticos o de los honorarios de otro compañero durante una gira o evento.
- **Usurpación de Identidad:** Prestar su carnet de PROMUF a un músico no agremiado para que toque en su lugar (el "testaferro" musical).
- **Inhabilitación Legal:** Ser condenado penalmente por delitos que afecten la probidad o la imagen pública del gremio.

Ejecución Tecnológica:

- **Borrado Digital:** El Secretario elimina los datos del músico de la base de datos activa (se archivan solo para respaldo histórico legal).
- **Revocación de Accesos:** Se le retira el acceso al Drive, grupos de Telegram y al sistema de votación.
- **Muro de la Transparencia:** Se publica un acta de desincorporación. Ojo: Para evitar demandas por difamación en Venezuela, no se publican detalles morbosos. Se redacta así: "La Junta Directiva, ratificando la recomendación del Comité Disciplinario, desincorpora al ciudadano [Nombre] por violación gravísima al Código de Ética, Art. [X], perdiendo su calidad de agremiado a partir de la fecha".

Art. 1.4: El Debido Proceso (Blindaje Legal)

Para que estas sanciones sean irrefutables y ningún músico expulsado pueda demandar a PROMUF ante un tribunal civil, el reglamento debe garantizar el "Debido Proceso".

- **Derecho a la Defensa (El "Descargo"):** Antes de recomendar a la Junta Directiva cualquier sanción, el Comité Disciplinario debe notificar al acusado por Telegram/Email con las pruebas (audios, fotos, capturas de pantalla, testimonios). El músico tiene 72 horas para presentar su descargo por escrito o solicitar una audiencia presencial o virtual.
- **Recolección de Pruebas Digitales:** Las pruebas deben ser digitales y trazables. Si un contratante se queja de que un músico incumplió cualquier acuerdo, el Delegado Territorial o el líder de la agrupación debe llenar un Formulario de Google con la hora, fecha y adjuntar evidencia (video/audio). Esto crea un "Expediente Digital" inalterable en el Drive del Comité.
- **Tribunal de Alzada:** Si el músico no está de acuerdo con la decisión del Comité Disciplinario, puede apelar ante la Junta Directiva en un plazo de 5 días. La Junta tiene la última palabra administrativa antes de acudir a la Asamblea.